

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1509/2531

บริษัท อดีดาส สปอร์ตชูฟาบรีเก็น อดีแด
สส์เลอว์ เอจี จำกัด

นาย ฉอย ฝัดศิริ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 47

พ.ร.บ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ.2474 มาตรา 16, มาตรา 22, มาตรา 27

หนังสือมอบอำนาจของบริษัทโจทก์ที่มอบอำนาจให้ ร. ฟ็องคตินี้มีหนังสือซึ่งโนตารีปับลิก แห่งเมืองที่โจทก์มีภูมิลำเนาลงนามรับรองว่า บริษัทโจทก์ตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศนั้นและผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวซึ่งเป็นหัวหน้าเสมียนของบริษัทโจทก์ได้ลงนามและประทับตรากำกับในนามของบริษัทโจทก์โดยคำสั่งของคณะกรรมการด้วยความสมัครใจและเป็นการกระทำเพื่อบริษัทโจทก์ทุกประการ ทั้งยังมีคำรับรองลายมือชื่อโนตารีปับลิก จากประธานศาลและคำรับรองลายมือชื่อของประธานศาลดังกล่าวจากสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยในประเทศนั้นต่อท้ายอีกด้วย เมื่อจำเลยมิได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงฟังได้ตามหนังสือมอบอำนาจนั้นว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลและมอบอำนาจให้ ร. ฟ็องคตินี้ เครื่องหมายการค้าของโจทก์เป็นอักษรโรมันว่า "Adidas" อ่านออกเสียงว่า อะดีดาส ส่วนเครื่องหมายการค้าของจำเลยเป็นอักษรโรมันว่า "Adidang" อ่านออกเสียงว่า อดีดัง รูปลักษณะและลีลาการเขียนของตัวอักษรและการออกสำเนียงเรียกขาน ทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่า สินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ ซึ่งแพร่หลายอยู่ในประเทศไทย

มาก่อน เครื่องหมายการค้าของจำเลยจึงเป็นการเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาว่า โจทก์มีสิทธิใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทดีกว่าจำเลย และห้ามจำเลยมิให้ใช้เครื่องหมายการค้าพิพาทกับบรรดาสินค้าของจำเลย ศาลชั้นต้นพิพากษา ห้ามมิให้จำเลยใช้เครื่องหมายการค้าพิพาท ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า "ในปัญหาที่ว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลและมอบอำนาจให้นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า ฟ้องคดีนี้หรือไม่นั้น โจทก์มีนายธเนศ เปเรร่าเป็นพยานเบิกความว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดจดทะเบียนที่ประเทศเยอรมนีตะวันตก โจทก์มอบอำนาจให้ตนและนายโรจน์วิทย์ เปเรร่าเป็นผู้ทำการแทนตามหนังสือมอบอำนาจพร้อมคำแปลหมาย จ.13 ศาลฎีกาได้พิเคราะห์แล้ว เอกสารดังกล่าวระบุว่าบริษัทโจทก์มอบอำนาจและแต่งตั้งให้นายโรจน์วิทย์ เปเรร่าและหรือนายธเนศ เปเรร่าเป็นตัวแทนและผู้รับมอบอำนาจของโจทก์ เพื่อขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าใด ๆ เพื่อป้องกันเครื่องหมายการค้าใด ๆ ของโจทก์ให้พ้นจากการละเมิด รวมทั้งยื่นฟ้องและดำเนินการไปจนถึงที่สุดในศาลไทยเพื่อการนั้น โจทก์ลงนามและประทับตราเป็นสำคัญ ฯลฯ ผู้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจนี้คือนายอัลเฟรด เบนเต้ และนางมาเรียนน์ฮอฟฟ์มันน์ นอกจากนี้มีหนังสือรับรองของโนตารีบับลิกแห่งเมืองเฮอรัชไจเนาแร็ชแห่งประเทศเยอรมนีตะวันตก ซึ่งเป็นภูมิลำเนาของบริษัทโจทก์ว่าผู้รับรองรู้จักนายอัลเฟรดและนางมาเรียนน์ซึ่งเป็นผู้ลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจเป็นอย่างดีบุคคลทั้งสองเป็นหัวหน้าเสมียนของบริษัทโจทก์ซึ่ง

ผู้รับรองรู้จักเช่นเดียวกันว่าเป็นบริษัทจำกัดจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีตะวันตก หนึ่งผู้รับรองทราบดีว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวข้างต้นนี้ได้รับการลงนามและประทับตรากำกับในนามของบริษัทโจทก์โดยคำสั่งของคณะกรรมการและนายอัลเฟรดนางมาเรียนน์รับรองว่าได้ลงลายมือชื่อด้วยความสมัครใจ และเป็นการกระทำเพื่อบริษัทโจทก์ทุกประการ ตอนท้ายมีลายมือชื่อของโนตารีปับลิก ถัดจากนั้นมีคำรับรองจากประธานศาลแห่งจังหวัดนูร์นแบร์กผู้รับรองลายมือชื่อของโนตารีปับลิก ท้ายสุดมีคำรับรองของสถานกงสุลใหญ่ของประเทศไทยประจำเมืองมินเฮนซึ่งรับรองลายมือชื่อของประธานศาลดังกล่าวตามหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว บ่งชี้ว่าบริษัทโจทก์เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนตามกฎหมายของประเทศเยอรมนีตะวันตก โจทก์เป็นผู้มอบอำนาจให้นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า และหรือนายธเนศ เปเรร่า เป็นผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์ในประเทศไทยนายอัลเฟรด เบน ต้า และนางมาเรียนน์ ฮอฟฟ์มันน์ เป็นผู้ลงชื่อในนามของโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจดังกล่าว ซึ่งโนตารีปับลิก ก็รับรองว่าหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวได้รับการลงนามและประทับตรากำกับในนามของบริษัทโจทก์โดยคำสั่งของคณะกรรมการ ฝ่ายจำเลยมิได้นำสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่น จึงฟังได้ว่าโจทก์เป็นนิติบุคคลและมอบอำนาจให้นายโรจน์วิทย์ เปเรร่า ฟ้องคดีนี้ คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ศาลฎีกาโจทก์ฟังขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีปัญหาโต้แย้งกันในชั้นฎีกาอีกประการหนึ่งที่ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยเลียนแบบและมีลักษณะคล้ายหรือเหมือนกับเครื่องหมายการค้าของโจทก์หรือไม่ ซึ่งคู่ความโต้แย้งกันมาตลอดทั้งสามศาล แต่ศาลอุทธรณ์มิได้วินิจฉัยปัญหาข้อนี้เนื่องจากได้ยกฟ้อง เพราะเหตุที่โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมให้คดีได้เสร็จเด็ดขาดไปโดยไม่ล่าช้า ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวโดยไม่ต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์พิพากษาใหม่ ศาลฎีกาได้พิจารณาเครื่องหมายการค้าของโจทก์และของจำเลยเปรียบเทียบกัน

แล้ว ปรากฏว่าเป็นอักษรโรมันด้วยกันพยัญชนะ 5 ตัวแรกเหมือนกัน รูปลักษณะ และลีลาการเขียนก็เหมือนกันและอ่านออกเสียงคล้ายกันมาก คืออะดิดาส กับอะดีดัง การที่จำเลยซึ่งเป็นคนไทยจะประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าใช้ชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ และตัวอักษรโรมันให้คล้ายคลึงกับเครื่องหมายการค้าของผู้อื่นซึ่งใช้อยู่แล้วโดย บังเอิญนั้นนับว่าเป็นไปได้ยากมาก ทั้งรูปรอยประดิษฐ์คนขี่รถจักรยานที่จำเลยใช้ ประกอบคำว่า "Adidang" ในคำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของจำเลยหมายเลข 4 กับที่อยู่บนสินค้ากระเป๋ากของจำเลยหมายเลข 12 และที่จำเลยอ้างส่งศาลก็อยู่คนละตำแหน่งคือในคำขอจดทะเบียน คนและรถจักรยานหันหน้าไปทางด้านขวา แต่บนสินค้ากลับหันหน้าไปทางด้านซ้าย แสดงให้เห็นว่าจำเลยมิได้ให้ความสำคัญแก่รูปรอยประดิษฐ์ดังกล่าวซึ่งเป็นเพียงส่วนประกอบ หากแต่มุ่งถึงความเหมือนกันของรูปลักษณะและลีลาการเขียนของตัวอักษรกับการออกสำเนียงเรียกขานที่คล้ายกันมากกว่า และในด้านประชาชนทั่วไปก็น่าจะสนใจตัวอักษรมากกว่ารูปรอยประดิษฐ์ ประกอบตัวอักษร เพราะเครื่องหมายการค้าของโจทก์ก็มีทั้งตัวอักษร "Adidas" และรูปรอยประดิษฐ์ใบไม้สามแฉก โดยบางครั้งก็ใช้รวมกันและบางครั้งก็ใช้แยกกันตามความเหมาะสม ฉะนั้นแม้เครื่องหมายการค้าของจำเลยที่ขอจดทะเบียนจะมีรูปรอยประดิษฐ์เพิ่มขึ้นหรือแตกต่างจากเครื่องหมายการค้าของโจทก์บ้างก็หาเป็นข้อสำคัญไม่ ในเมื่อสาระสำคัญอยู่ที่รูปลักษณะและลีลาการเขียนของตัวอักษรและการออกสำเนียงเรียกขานมากกว่าอย่างอื่น ตามพฤติการณ์ที่โจทก์จำเลยนำเสนอเชื่อว่า จำเลยเห็นว่าเครื่องหมายการค้าของโจทก์แพร่หลายอยู่ในประเทศไทย จึงพยายามประดิษฐ์เครื่องหมายการค้าของจำเลยขึ้นมาโดยเลียนแบบเครื่องหมายการค้าของโจทก์ เพื่อให้คนทั่วไปเข้าใจว่าสินค้าของจำเลยคือสินค้าของโจทก์ เพราะเป็นสินค้าจำพวกเดียวกันทั้งอาจกล่าวได้ว่าเครื่องหมายการค้าของจำเลยคล้ายเครื่องหมายการค้าของโจทก์มากจนน่าจะทำให้คนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นเครื่องหมายการค้าของโจทก์ได้ ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้น"

พินากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล-จำนาง นิยมวิภาต-วิศิษฐ์ ลิมานนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นต้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>